

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 799/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายศิวา ธัญญรักษ์

จำเลย

นายศิวา ธัญญรักษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216, มาตรา 217, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
371,91 ฯลฯ ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืน จำคุก 3 ปี ฐานพกพาจำคุก 1 ปี รวมจำคุก
4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำ
คุก 2 ปี ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (สำนวนธุรการ
อันดับ 11 แผ่นที่ 3 และที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
80,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 2 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยยังมิได้ฎีกาและจำเลยก็ได้ให้การ

รับสารภาพ จึงไม่มีเหตุที่จะให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าจำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยยังมิได้ฎีกาและจำเลยก็ได้ให้การ
รับสารภาพ จึงไม่มีเหตุที่จะให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>